PROPOSITION DE SERVICE - Enseignement
{{nom_etalissement}} – {{annee_scolaire}}

Entre les soussignés :

1 – Le donneur d'ordre : **{{nom_etalissement}} – {{statut juridique}}**

- **{{adresse_etalissement}}**
  {{code_postal_etalissement}} - {{ville_etalissement}}
- N° SIRET **{{siret_etalissement}}**
- Organisme de formation enregistré sous le numéro **{{nda_etalissement}}** auprès du Préfet de la région **{{region_nda_etalissement}}**

Et

2 – Le sous-traitant : **A Rythme Ethic – Entreprise individuelle**

- 3 rue Arthur Rimbaud
  44 470 THOUARE SUR LOIRE
- N° SIRET 990 194 763 00019
- Organisme de formation enregistré sous le numéro **52 44 12563 44** auprès du Préfet de la région Pays de la Loire

Il a été convenu ce qui suit :

Article 1 : Nature du contrat

Le présent contrat est conclu dans le cadre d'une prestation de formation réalisée par le sous-traitant au bénéfice du donneur d'ordre.
Le sous-traitant intervient en toute indépendance, sans exclusivité, et organise librement ses méthodes pédagogiques dans le respect du cadre fixé par le donneur d'ordre.

Article 2 : Objet du contrat

- Enseignement dont le thème est : **{{nom_du_module}}**
- Formation à destination **{{nom(s)_classe(s)}}**
- Période : année scolaire **{{année_scolaire}}** à compter du 1er septembre et jusqu'au 31 aout de l'année suivante
- Volume horaire de face à face pédagogique : **{{nb_heures_module}}**
- Nombre prévisionnel d'apprenants : **{{nb_previsionnel_apprenants}}**
- *Intervenant(e) :* Florence LOUAZEL - *Diplôme de l'intervenant(e) :* Diplôme d'ingénieur généraliste – ECAM Louis de Broglie

Toute réévaluation fera l'objet d'un avenant précisant le nouveau tarif horaire HT et prendra effet après signature des deux parties.

Article 3 : Contenu des actions/modalités/moyens techniques et pédagogiques mobilisés

Objectifs pédagogiques généraux :

Actions et modalités pédagogiques :

Moyens techniques mobilisés :

Le sous-traitant est tenu à une obligation de moyens dans la réalisation de la formation.

Article 4 : Durée du contrat

Le présent contrat est strictement limité à la prestation de formation visée à l'article 2.
Il cesse de plein droit à son terme. Le présent contrat ne fait l'objet d'aucune reconduction tacite.

Article 5 : Obligations du sous-traitant

Le sous-traitant s'engage à :

- Communiquer au donneur d'ordre une copie de son attestation d'immatriculation au registre national des entreprises ;
- Préparer les cours ;
- Animer les cours dans le respect des objectifs fixés par le donneur d'ordre et le syllabus ;
- Mettre à disposition des apprenants les supports pédagogiques via une plateforme en ligne ;
- La validation de la présence des élèves sur l'ERP du donneur d'ordre ;
- Réaliser les évaluations écrites ou orales selon l'usage dans l'établissement ;
- Corriger les copies et saisir les notes sur l'ERP du donneur d'ordre.

Le sous-traitant peut se faire remplacer par un intervenant de qualification équivalente, sous réserve d'information préalable du donneur d'ordre.

Ces obligations sont exécutées librement par le sous-traitant, sans contrôle hiérarchique ni pouvoir disciplinaire du donneur d'ordre.

L'utilisation des outils du donneur d'ordre est strictement limitée aux nécessités pédagogiques et administratives de la mission et ne saurait constituer un indice de subordination.

Article 6 : Obligations du donneur d'ordre

Le donneur d'ordre s'engage à :

- Confier au sous-traitant la formation prévue à l'article 2 ;
- Prendre en charge la gestion administrative et logistique de la formation ;
- Transmettre au sous-traitant une copie des questionnaires de satisfaction remplis par les élèves à l'issue de la formation ;
- Prévenir le sous-traitant au moins 8 jours à l'avance en cas d'annulation ou de report de la formation ;

Pour des raisons de contraintes d'organisation, les dates d'intervention peuvent être modifiées selon des modalités convenues et validées par les deux parties.

Toute annulation moins de 10 jours avant l'intervention donnera lieu à facturation de 25 % des heures prévues si aucun report n'est envisageable. Le report devra intervenir dans un délai maximum de deux (2) mois à compter de la date initialement prévue de l'intervention. À défaut, la facturation prévue s'appliquera.

Article 7 : Modalités financières

Le sous-traitant percevra une rémunération de **{{prix_horaire_HT}}** euros HT par heure de face à face pédagogique.

Des frais de déplacement seront appliqués pour **{{prix/km}}** euros/kilomètre.

Le sous-traitant s'engage à éditer une facture mensuelle pour les heures réellement effectuées durant le mois, pendant toute la durée du contrat.
Le paiement sera effectué selon les modalités suivantes :

- paiement sous 30 jours à la réception de la facture ;
- paiement par virement.

En cas de défaut de paiement, des pénalités de retard seront appliquées pour chaque jour de retard (calculées à partir du lendemain de la date de règlement indiquée sur la facture) ainsi qu'une indemnité forfaitaire de recouvrement.
Les pénalités de retard sont calculées au taux de trois (3) fois le taux d'intérêt légal, ainsi qu'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 euros, conformément à l'article L.441-10 du Code de commerce.

Article 8 : Résiliation anticipée

En cas de manquement grave à l'une des obligations contractuelles ou en cas de force majeure dûment reconnue, chaque partie pourra résilier le présent contrat de manière anticipée, par lettre recommandée avec accusé de réception, moyennant un préavis de 2 semaines.
Les prestations effectuées jusqu'à la date de résiliation devront être intégralement réglées. Les sommes déjà perçues par le sous-traitant lui demeureront acquises.

Article 9 : Litige

En cas de litige relatif à l'interprétation ou l'exécution du présent contrat, les parties s'efforceront de le résoudre à l'amiable. À défaut, le litige sera porté devant les tribunaux compétents du ressort du siège social du sous-traitant.

Article 10 : Protection des données personnelles

Le sous-traitant s'engage à respecter les obligations issues du Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD). Il ne conservera ni n'utilisera les données personnelles auxquelles il pourrait avoir accès en dehors du strict cadre de sa mission.

Article 11 : Dispositions diverses

- Le présent contrat ne crée entre les parties aucun lien de subordination, le sous-traitant demeurant libre et responsable du contenu de la formation dans le respect du syllabus ;
- Toute modification éventuelle de la présente convention fera l'objet d'un avenant signé par les parties ;
- Le sous-traitant dispose d'une propriété intellectuelle et/ou artistique sur le contenu de sa formation ;
- Le donneur d'ordre bénéficie d'un droit d'usage strictement limité à l'exécution du présent contrat, à l'exclusion de toute exploitation ultérieure.

Article 12 : Confidentialité
Le sous-traitant s'engage à conserver strictement confidentielles toutes les informations, documents et données de toute nature dont il pourrait avoir connaissance dans le cadre de l'exécution du présent contrat, et notamment les informations pédagogiques, administratives, commerciales ou stratégiques du donneur d'ordre.
Cette obligation de confidentialité s'applique pendant toute la durée du contrat et subsiste pendant une durée de cinq (5) ans après son expiration ou sa résiliation, pour quelque cause que ce soit.

Ne sont pas considérées comme confidentielles les informations :

- tombées dans le domaine public sans faute du sous-traitant ;
- déjà connues du sous-traitant avant leur communication ;
- obtenues légalement auprès de tiers.

Article 13 : Assurance – Responsabilité civile professionnelle

Le sous-traitant déclare être titulaire d'une assurance de responsabilité civile professionnelle couvrant les dommages corporels, matériels et immatériels pouvant résulter de l'exécution de la prestation de formation.

Une attestation d'assurance en cours de validité pourra être fournie au donneur d'ordre sur simple demande.

La responsabilité du sous-traitant est limitée aux dommages directs prouvés et ne saurait en aucun cas couvrir les dommages indirects, pertes d'exploitation, pertes de chance ou préjudices commerciaux.

Article 14 : Non-exclusivité

Le présent contrat n'emporte aucune obligation d'exclusivité.

Le sous-traitant demeure libre de fournir des prestations similaires ou concurrentes à d'autres établissements, organismes ou entreprises, y compris pendant la durée du présent contrat, sous réserve du respect de ses obligations de confidentialité et de loyauté.

Article 15 : Force majeure

Aucune des parties ne pourra être tenue responsable de l'inexécution ou du retard dans l'exécution de l'une quelconque de ses obligations résultant du présent contrat lorsque cette inexécution résulte d'un cas de force majeure au sens de l'article 1218 du Code civil.

Sont notamment considérés comme cas de force majeure : les catastrophes naturelles, incendies, pandémies, grèves, conflits sociaux, interruptions des réseaux de communication ou de transport, décisions administratives, ou toute autre circonstance indépendante de la volonté des parties.

La partie invoquant un cas de force majeure devra en informer l'autre partie dans les meilleurs délais. L'exécution du contrat sera suspendue pendant la durée du cas de force majeure.

Article 16 : Cession du contrat

Le présent contrat est conclu intuitu personae à l'égard du sous-traitant.

Il ne pourra être cédé, transféré ou apporté, en tout ou partie, par le donneur d'ordre, à quelque titre que ce soit, sans l'accord préalable et écrit du sous-traitant.

Fait à **{{lieu}}** le **{{date_signature}}**

Le donneur d'ordre,
[Nom, prénom, qualité, signature, tampon]

Le sous-traitant,